

Súd:	Krajský súd Trenčín
Spisová značka:	8Cob/82/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu:	3107214675
Dátum vydania rozhodnutia:	29. 02. 2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:	JUDr. Natália Čekanová
ECLI:	ECLI:SK:KSTN:2012:3107214675.1

Uznesenie

Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu REALITY VĚŘITEL CZ, s.r.o., IČO: 277 25 537, so sídlom Nám. 1. mája 1605, Uherský Brod, Česká republika, zastúpený advokátskou kanceláriou R.. E. & T., s.r.o., so sídlom M. - I., T. XX/XXX, K.: XX XXX XXX proti žalovanému T. Q., M. cesta XXX/XX, F. nad F., K.: XX XXX XXX o zaplatenie 6.875,46 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou, sp. zn. 5Cb/26/2010-63 zo dňa 27. januára 2011, takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v časti výroku, ktorým vo zvyšku žalobu zamietol a vo výroku o náhrade trov konania z r u š u j e a v e c v r a c i a tomuto súdu na ďalšie konanie.

odôvodnenie:

Okresný súd Bánovce nad Bebravou napadnutým rozsudkom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 3.041,56 eur spolu s 0,1% úrokom z omeškania denne zo sumy 1.520,78 eur od 08.07.2006 do zaplatenia, zo sumy 1.520,78 eur od 08.08.2006 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Vo zvyšnej časti žalobu zamietol a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že mal za preukázané, že medzi právnym predchodcom žalobcu Reality - správcovská a.s. Trenčín a žalovaným bola uzavretá zmluva o podnájme nebytových priestorov zo dňa 16.06.2006, na základe ktorej prenechal nájomca (právnym predchodca žalobcu) žalovanému do užívania nebytové priestory o výmere 395,95 m² nachádzajúce sa na 1.NP a nebytové priestory o výmere 112,15 m² nachádzajúce sa na 1.PP budovy so súpisným číslom 647, ležiacej na parc. č. 736 k.ú. Bánovce nad Bebravou, zapísanej na LV č. 3352. Žalobca svoj záväzok vyplývajúci zo záväzkového vzťahu splnil a žalovanému vyčíslil odplatu za podnájom za mesiace júl a august 2006 faktúrami č. 40611116 v sume 1.520,78 eur so splatnosťou dňa 07.07.2006 a č. 40611203 v sume 1.520,78 eur so splatnosťou 07.08.2006. Žalovaný uvedené sumy v lehote splatnosti jednotlivých faktúr, ani dosiaľ nezaplatil, preto v tejto časti žalobe ako dôvodnej vyhovel. Zároveň žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania v zmluvne dohodnutej výške 0,1% denne odo dňa splatnosti tej, ktorej faktúry. V časti uplatnenej zmluvnej pokuty vo výške 3.833,90 eur a úroku z omeškania z tejto sumy, žalobu zamietol. Dospel k záveru, že zmluvná pokuta dohodnutá v čl. IV. bod 4.7 zmluvy o podnájme, je vzhľadom na povahu zabezpečovacej povinnosti, t.j. splatenie odplaty za podnájom, ktorá je zabezpečená úrokom z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, dojednaná v rozpore s dobrými mravmi. Takto dojednaná zmluvná pokuta vedie k neprimeranému finančnému zaťaženiu žalovaného, ktoré nie je dôvodné. Dojednaná zmluvná pokuta je v rozpore s princípmi dobrých mravov, preto ustálil, že dojednanie v čl. IV. bod 4.7 zmluvy o podnájme je neplatné podľa § 39 v spojení s § 41 Obč. zák. O náhrade trov konania rozhodol podľa § 142 ods. 2 O.s.p. a žiadnemu z účastníkov nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo každý z nich bol čiastočne úspešný.

Proti tomuto rozsudku v časti výroku, ktorým súd prvého stupňa vo zvyšnej časti žalobu zamietol a vo výroku o náhrade trov konania, podal odvolanie žalobca. V odvolaní uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Namietal záver

o dojednaní zmluvnej pokuty v rozpore s dobrými mravmi. Poukázal na funkciu zmluvnej pokuty ako zabezpečovacieho prostriedku, ktorého použitie a aplikáciu si musia písomne zmluvné strany dohodnúť v zmluve. Ďalej na to, že dojednanie zmluvnej pokuty v čl. IV. bod 4.7 zmluvy o podnájme, je v súlade so zákonom. Pri určovaní výšky zmluvnej pokuty, zmluvné strany vychádzali z 3 násobku mesačného podnájomu pre prípad omeškania sa zo zaplatením podnájomného alebo odplaty za služby spojené s podnájomom o viac ako 30 dní. Navrhoval, aby odvolací súd v prípade, že dospeje k záveru o neprimeranosti výšky zmluvnej pokuty využil svoje moderačné právo a primerane ju znížil. Je však názoru, že dohodnutá výška zmluvnej pokuty je primeraná, porušeniu zmluvnej povinnosti žalovaného. Poukázal na to, že dohodnuté úroky z omeškania, predstavujú zákonné sankcie pre prípad omeškania dlžníka s platením peňažného záväzku a preto neobstoí záver o ich kumulácii so zmluvnou pokutou a o výkone práva, ktoré má šikanóznou povahu. Navrhoval, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil, žalobe v zamietajúcej časti vyhovel a žalobcovi priznal náhradu trov konania v plnej výške.

Žalovaný sa k odvolaniu žalobcu písomne nevyjadril.

Odvolací súd preskúmal vec podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú dôvody pre zmenu, ani pre potvrdenie napadnutej časti rozsudku súdu prvého stupňa.

Predmetom odvolania je žalobcom uplatnená zmluvná pokuta vo výške 3.833,90 eur (115.500,- Sk) s 0,1% úrokom z omeškania od 26.08.2006 do zaplatenia a trovy konania.

Podľa § 544 ods. 1 O.z., ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

V danej veci bola účastníkmi dojednaná zmluvná pokuta (čl. IV. bod 4.7) zmluvy o podnájme, pre prípad omeškania žalovaného ako podnájomcu so zaplatením odplaty za podnájom alebo odplaty za služby spojené s užívaním o viac ako 30 dní. Je nesporné, že žalovaný porušil zmluvnú povinnosť pri platení odplaty za podnájom za mesiac júl a august 2006.

Odvolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom súdu prvého stupňa, že výška zmluvnej pokuty, ktorú si účastníci dojednali, je v rozpore s dobrými mravmi a preto je toto dojednanie neplatné. V danej veci je včasné splnenie povinnosti žalovaného zaplatiť odplatu za užívanie alebo odplatu za služby spojené s užívaním zabezpečené dvoma sankčnými inštitútmi a to zákonnou sankciou - úrokmi z omeškania a zabezpečovacím prostriedkom - zmluvnou pokutou. V ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ani Obchodného zákonníka niet ustanovení, z ktorých by bolo možné vyvodiť záver o tom, že aplikácia úrokov z omeškania vylučuje možnosť uplatnenia zmluvnej pokuty a naopak. Zmluvná pokuta je samostatným nárokom a strany si ju musia dohodnúť, úrok z omeškania ako príslušenstvo pohľadávky (§ 121 ods. 3 O.z.), je majetkovou sankciou ustanovenou zákonom (§ 369 Ob.z.). Z uvedeného vyplýva, že zmluvná pokuta môže byť dohodnutá popri zákonnej sankcii za omeškanie s plnením peňažného záväzku, t.j. popri úrokoch z omeškania.

Odvolací súd považuje dojednanie o zmluvnej pokute v čl. IV. bod 4.7 za platné. Toto dojednanie má zákonom požadované náležitosti, zmluvná pokuta bola dojednaná písomne (§ 544 ods. 2 O.z.) a obsahuje podstatné náležitosti (určenie výšky pokuty a špecifikovanie zmluvnej povinnosti žalovanej za porušenie ktorej bola pokuta dojednaná).

Ak súd prvého stupňa pri právnom závere o platnom dojednaní zmluvnej pokuty dospeje k názoru, že výška pokuty je neprimerane vysoká, avšak z iného ako šikanózneho dôvodu, tak tento predpoklad je podmienkou pre použitie moderačného práva súdu podľa § 301 Ob.z. a následne nepriznanie nároku žalobcu v plnej výške.

Podľa § 301 Ob.z., neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

Ust. § 301 Ob.z. stanovuje, že súd môže zmluvnú pokutu znížiť až do výšky, ktorá bola spôsobená veriteľovi porušením zabezpečenej povinnosti. Vznik škody je okolnosťou limitujúcou spodnú hranicu zníženia zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu vzhľadom na jej reparačnú, ale aj sankčnú funkciu, treba zaplatiť nielen vtedy, ak vznikne škoda, ale aj vtedy, ak nevznikne žiadna škoda. V prípadoch, keď fakticky neexistuje spodná hranica zníženia, súd nemôže odpustiť celú zmluvnú pokutu.

V ďalšom sa súd prvého stupňa vysporiada s výškou zmluvnej pokuty s ohľadom na možný odstup podľa § 301 Ob.z., o nároku žalobcu rozhodne a svoje rozhodnutie odôvodni v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p.

Súd prvého stupňa pri rozhodovaní o zmluvnej pokute vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci, preto odvolací súd rozhodnutie v napadnutej časti zrušil a vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm. h/ a § 221 ods. 2 O.s.p.).

Odvolací súd zároveň zrušil a vrátil na ďalšie konanie aj odvolaním napadnutý výrok o náhrade trov konania. O náhrade trov celého konania, rozhodne súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci podľa § 224 ods. 3 O.s.p.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Trenčíne pomerom tri ku nule.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.